

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 25

Es lunes, por la mañana, estás inmersa en el estudio de la Ley 19/2021 sobre el Ingreso Mínimo Vital para el examen del próximo 28 de junio y recibes una llamada de un primo tuyo, que se ha enterado que estás preparando la oposición a la Seguridad Social, y quiere saber exactamente qué requisitos de vulnerabilidad debería acreditar su unidad de convivencia para tener derecho a Complemento de Ayuda a la Infancia.

1 ¿Cuál será el límite de ingresos de la unidad de convivencia de tu primo para ser preceptor del CAPI si convive con su mujer y sus dos hijos, de los cuáles, uno tiene acreditada una discapacidad del 65%?

- A. El 190% de 8.803,20€, es decir, 16.726,08€.
- B. El 212% de 8.803,20€, es decir, 18.662,78€.
- C. El 190% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 50.178,24€.
- D. El 212% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 55.988,35€.

2 Siguiendo con la misma unidad de convivencia del ejercicio anterior, ¿cuál será el límite de patrimonio que podrá tener la unidad de convivencia de tu primo para ser preceptor del CAPI?

- A. El 220% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 58.101,12€.
- B. El 242% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 63.911,23€.
- C. El resultado de hacer el 150% sobre el 220% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 87.151,68€.
- D. El resultado de hacer el 150% sobre el 242% de 8.803,20€ multiplicado por 3, es decir, 95.866,85€.

3 En caso de que naciese un tercer hijo y se incorporase a la unidad de convivencia, ¿cuál será el % a aplicar al importe anual de las prestaciones no contributivas para calcular el límite de patrimonio para percibir el Ingreso Mínimo Vital?

- A. 260%.
- B. 240%.
- C. 220%.
- D. 242%.

4 ¿En cuántas pagas se abona el Ingreso Mínimo Vital?

- A. En 12 pagas, igual que las prestaciones no contributivas de jubilación e incapacidad.
- B. En 12 pagas, de forma distinta a las prestaciones no contributivas de jubilación e incapacidad que se pagan en 14 pagas.
- C. En 14 pagas, igual que las prestaciones no contributivas de jubilación e incapacidad.
- D. En 14 pagas, de forma distinta a las prestaciones no contributivas de jubilación e incapacidad que se pagan en 12 pagas.

José Luis, que no estaba de alta y nunca había cotizado, falleció en junio de 2026. Se había casado con Martina hace unos meses y esperaban un hijo que iba a nacer en septiembre de 2026.

5 ¿Puede José Luis causar alguna prestación de muerte y supervivencia?

- A. Prestación de orfandad, si el fallecimiento fue causado por violencia de género.
- B. Pensión de orfandad, que no requiere período mínimo de cotización.
- C. Pensión en favor de familiares, al ser de carácter no contributivo.
- D. Ninguna de las mencionadas.

6 ¿Podría Martina tener derecho a una prestación temporal de viudedad, en caso de que le denieguen la pensión de viudedad?

- A. Sí, está prevista para los casos en los que no se pueda causar pensión.
- B. No, ya que solo llevaban unos meses casados.
- C. No, porque no hay sujeto causante.
- D. Sí, la prestación se reconoce cuando el causante no cumple la carencia necesaria.

7 En el caso de que José Luis hubiese estado en una situación de alta en el momento del fallecimiento, ¿podría haber generado pensión de orfandad?

- A. Solamente en el caso de que acreditase una cotización de 500 días en los últimos 5 años.
- B. Sí, siendo el hecho causante la fecha del fallecimiento de José Luis.
- C. Sí, siendo el hecho causante la fecha de la solicitud de la pensión.
- D. Sí, siendo el hecho causante la fecha del nacimiento de su hijo.

8 Si José Luis hubiese causado una pensión de viudedad en favor de Martina (cumpliendo todos los requisitos) y en octubre de 2026 llega al INSS una resolución judicial de la que derivan indicios racionales de que Martina es responsable de un delito doloso de homicidio contra José Luis, ¿qué sucederá con la pensión de viudedad de Martina?

- A. La seguirá cobrando hasta que recaiga sentencia firme.
- B. Se extinguirá.
- C. Se suspenderá con efectos el día 1 de noviembre.
- D. Se suspenderá con efectos el día 1 de octubre.

Andrea García es una trabajadora por cuenta ajena para la empresa “MARISCAL SL”. Tiene un salario de 2.000€ mensuales y derecho a dos pagas extraordinarias en junio y diciembre. Mantiene una deuda con la Seguridad Social de una etapa anterior en la que estuvo dada de alta como trabajadora por cuenta propia. La Unidad de Recaudación Ejecutiva inicia un procedimiento de embargo del salario para saldar la deuda.

9 Tomando un SMI de 1.221€ en 14 pagas y de 1424,50€ en 12 pagas para este 2026; señale el importe del salario que se le podrá embargar a Andrea García en el mes de mayo de 2026:

- A. 2.000€.
- B. 600€.
- C. 233,70€.
- D. 172,65€.

10 ¿Cuál será la base de cotización de contingencias comunes de Andrea García en el mes de junio de 2026 según los datos del ejercicio planteado?

- A. 2.000€.
- B. 4.000€.
- C. 2.333,33€.
- D. 2.400€.

11 Además, Andrea tiene una motocicleta marca “YAMAHA” y un libro de su época universitaria sobre historia de las religiones valorado en 250€. Ella es atea. ¿Serán embargables estos bienes?

- A. Sí, ambos.
- B. Sí la motocicleta, pero no el libro.
- C. No la motocicleta, pero sí el libro.
- D. No.

Andrea no tiene tiempo para atender las labores de su hogar y decide contratar a José Miguel Villa para que realice tareas del hogar y cuide de sus hijos mientras ella está trabajando. El trabajador queda encuadrado en el Sistema Especial de Empleados del Hogar.

12 ¿Tendrá Andrea la obligación de inscribirse como empresaria en la Seguridad Social conforme al artículo 10 del RD 84/1996?

- A. No, al no tener ánimo de lucro.
- B. Sí.
- C. La inscripción será voluntaria, no obligatoria.
- D. No, ya que es una trabajadora del Régimen General de la Seguridad Social.

13 Con respecto a la cotización correspondiente a José Miguel Villa, la misma se realizará...

- A. A través del Sistema de Liquidación Directa, pagando las cuotas en el mismo mes que su devengo.
- B. A través del Sistema de Liquidación Simplificada, pagando las cuotas en el mismo mes que su devengo.
- C. A través del Sistema de Liquidación Directa, pagando las cuotas en el mes siguiente a su devengo.
- D. A través del Sistema de Liquidación Simplificada, pagando las cuotas en el mes siguiente a su devengo.

En el 2023 José Miguel percibió una prestación de la Seguridad Social que ahora ha sido declarada como prestación indebida por parte de la entidad gestora. El 7 de octubre de 2026 se le notifica una reclamación de deuda por importe de 7.000€ como consecuencia de esa prestación indebida.

14 ¿Hasta qué día tendrá Jose Miguel para hacer efectivo el pago de la reclamación de deuda por la prestación indebida en plazo reglamentario?

- A. Hasta el 5 de noviembre.
- B. Hasta el 20 de noviembre.
- C. Hasta el 31 de octubre.
- D. Hasta el 30 de noviembre.

15 En el caso de que José Miguel solicitase, dentro del plazo reglamentario de ingreso, un fraccionamiento del importe de la prestación indebida, ¿en cuántos plazos podrá fraccionar el pago?

- A. 70 plazos.
- B. 60 plazos.
- C. 4 años.
- D. 30 plazos.